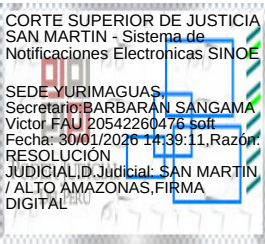


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTÍN
SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE ALTO AMAZONAS
Calle Bolívar N° 108 –Yurimaguas – Loreto



2° JUZGADO CIVIL - SEDE YURIMAGUAS

EXPEDIENTE : 00396-2023-0-2210-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : MIGUEL ANGEL ASENSIO YARLEQUE
ESPECIALISTA : BARBARAN SANGAMA VICTOR
DEMANDADO : MENDOZA REATEGUI, MANUELA DEL PILAR
DEMANDANTE : CARVALLO DIAZ, CARLOS ALBERTO

**AUTO QUE APRUEBA INFORME DE TASACION COMERCIAL DE BIEN INMUEBLE
Y CONVOCA A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**

RESOLUCION NUMERO TREINTA Y UNO.

**Yurimaguas, treinta de enero del
dos mil veintiséis.**

AUTOS Y VISTOS, con el **Cargo de Ingreso N° 3869-2025** de **escrito** presentado por el **Abogado** del ejecutante **CARLOS ALBERTO CARVALLO DIAZ**, adjuntando **copia literal de partida registral del bien inmueble hipotecado** en cumplimiento a lo dispuesto en la **resolución número treinta**, agréguese a los autos. Al **escrito y tasas judiciales** con **Cargo de Ingreso N° 2873-2025** que obran a folios **244 a 249 y 264**, y; **CONSIDERANDO**:

PRIMERO: Del estudio de los autos se tiene que, conforme a los cargos de las cédulas de notificaciones que obran a folios **doscientos veintiocho**, las partes procesales han sido debidamente notificadas con la **resolución número veinticinco**, de fecha **trece de enero del dos mil veinticinco**, que pone de conocimiento de los justiciables lo **ejecutoriado** mediante el **auto de vista** que contiene la **resolución número veinticuatro**, de fecha **once de diciembre del dos mil veinticuatro**, que **confirmó** el **auto final** contenido en la **resolución número trece**, de fecha **veintisiete de setiembre del dos mil veinticuatro**, que ordena llevar adelante la ejecución del remate del bien inmueble dado en garantía hipotecaria.

SEGUNDO: Estando a lo solicitado por la parte ejecutante con la tasa judicial que obran a folios **doscientos cuarenta y ocho y, doscientos sesenta y cuatro**, respecto a que se convoque a remate del bien inmueble dado en garantía; debe de tenerse en cuenta a folios **treinta y cinco a treinta y siete**, obra el **Testimonio de la Escritura Pública de Reconocimiento de Deuda con Constitución de Hipoteca**, de fecha **04 de mayo de 2022**, que en la **Cuarta Clausula**, las **partes procesales convienen establecer la valorización del bien inmueble hipotecado** en la suma de **US\$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**.

TERCERO: Por otro lado, estando a la solicitud de convocatoria a remate presentada por la parte ejecutante, quien ha cumplido con el pago del arancel judicial por este concepto y

teniendo en cuenta el artículo 731 del Código Procesal Civil, establece que: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial. (...)”; por consiguiente, estando al estado del proceso **–etapa de ejecución forzada–** y verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de la Ley N° 30229 y artículo 13² del Reglamento de la citada Ley, resulta pertinente, convocar a remate público a través del Sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU del Poder Judicial, procedimiento Aprobado mediante Ley N° 30229 e implementado en esta Corte Superior de Justicia mediante R.A. N° 000289-2021-P-CSJSM-PJ de fecha 20 de abril del 2021, del predio materia de ejecución.

CUARTO: Cabe precisar que conforme al artículo 13 de la Ley N° 30229, el cual refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del inmueble materia de remate electrónico. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por estas consideraciones y al amparo de las normas legales citadas, en concordancia con el artículo 123 del Código Procesal Civil; **SE RESUELVE:**

1. **APROBAR la VALORIZACIÓN DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO** contenido en el **TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA** que obra a folios treinta y cinco a treinta y siete, ofrecido por la parte **Ejecutante**, en el **VALOR COMERCIAL** ascendente a la suma de **US\$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**, del siguiente predio:

1

.- **Artículo 12. Condiciones para remate por internet** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.

b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

2.- **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar. -

- Inmueble ubicado en Jr. Bolívar S/N, distrito de Rioja, provincia y departamento de San Martín, inscrito en la Partida Registral N° 02019415 del Registro de Predios de la Zona Registral N° III- Sede Moyobamba, Oficina Registral Moyobamba.
2. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al **REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA** del bien inmueble hipotecado descrito *supra*. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:
- a. **DESCRIPCIÓN:** Inmueble ubicado en Jr. Bolívar S/N, distrito de Rioja, provincia y departamento de San Martín, inscrito en la Partida Registral N° 02019415 del Registro de Predios de la Zona Registral N° III- Sede Moyobamba, Oficina Registral Moyobamba.
 - b. **CARGAS Y GRAVÁMENES:** HIPOTECA inscrito en el Asiento D00001, a favor de CARLOS ALBERTO CARVALLO DIAZ., hasta por la suma de **S/ 104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL CON 00/100 SOLES)**.
 - c. **TASACIÓN COMERCIAL:** Mediante la presente resolución se **Aprobó** en la suma de **US\$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**, por tanto, deberá seguirse el siguiente detalle:
- **PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las **dos terceras partes** del valor de la tasación comercial del predio, ascendente a **US\$ 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**.
 - **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la **deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior** ascendente a **US\$ 85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**.
 - **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la **deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior** ascendente a **US\$ 72,250.00 (SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**.
3. **OBLAJE:** Se deberá oblar el **10% de la tasación mencionada** en **Depósito Judicial Electrónico** en la moneda de la tasación conforme el artículo 17³ del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

³ - **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente.

4. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15^o de la Ley N° 30229 **CONSENTIDA o EJECUTORIADA** que sea la presente resolución; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de esta Corte Superior de Justicia.

NOTIFÍQUESE al ejecutado y a los **terceros ocupantes** del inmueble con copia de la presente resolución y escrito respectivo.

⁴ .- **Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.

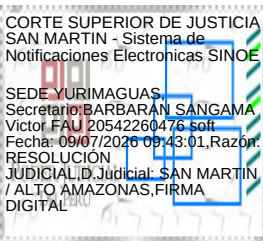
b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblate de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblate en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTÍN
SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE ALTO AMAZONAS
Calle Bolívar N° 108 –Yurimaguas – Loreto



2° JUZGADO CIVIL - SEDE YURIMAGUAS

EXPEDIENTE : 00396-2023-0-2210-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : MIGUEL ANGEL ASENSIO YARLEQUE
ESPECIALISTA : BARBARAN SANGAMA VICTOR
DEMANDADO : MENDOZA REATEGUI, MANUELA DEL PILAR
DEMANDANTE : CARVALLO DIAZ, CARLOS ALBERTO

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.

Yurimaguas, uno de julio del
dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS; con el **Cargo de Ingreso N° 2284-2026** del **Oficio N° 0125-2026-CN-MBJR-CSJSM/PJ**, de fecha **10 de junio del 2026** del **Área de Notificación del Módulo Básico de Justicia de Rioja**, devolviendo cédulas de notificaciones debidamente diligenciado: Agréguese a los autos y téngase presente para los fines pertinentes.

Al **escrito** reservado de proveer presentado por la **parte demandante** con **Cargo de Ingreso N° 1345-2026** obrante a folios **trescientos treinta y cuatro**, y;
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante el **auto** contenido en la **resolución número treinta y uno**, de fecha **treinta de enero del dos mil veintiséis**, obrante a folios **290 a 293**, se resolvió convocar a remate electrónico judicial en primera convocatoria y automáticamente en segunda y tercera convocatoria del bien inmueble materia de ejecución.

SEGUNDO: Pese a encontrarse debidamente notificados conforme se tiene de los cargos de las cédulas de notificaciones que obran a folios **294**; sin embargo, dado al tiempo transcurrido, las partes no han solicitado corrección de la **resolución número treinta y uno**, de fecha **treinta de enero del dos mil veintiséis**, ni se han opuesto a la misma dentro del plazo respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley N° 30229 en concordancia con el artículo 13 y 14 de su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 003-2015-JUS.

TERCERO: En ese sentido, el artículo 123 del Código Procesal Civil, prescribe: *“Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando:*

Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”. Por lo que siendo así, debe de declararse consentida la citada resolución.

Por las consideraciones expuestas. **SE RESUELVE:**

1. Declarar **CONSENTIDO** el **auto** contenido en la **resolución número treinta y uno**, de fecha **treinta de enero del dos mil veintiséis**, obrante a folios **290 a 293**; en consecuencia,
2. **PROCÉDASE** por parte del **Especialista Legal** a la publicación en el **Portal Web REM@JU del Poder Judicial**, la convocatoria del remate público, conforme a lo ordenado en autos.

NOTIFÍQUESE. –